NR. _____/_____

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre pentru aprobarea **Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București**

1.1. Descrierea situației actuale

În temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 308/1999 privind trecerea unor terenuri în administrarea Administrațiilor Domeniului Public ale sectoarelor 1–6, regimul juridic consacră caracterul public, cu drept de administrare a domeniul public al municipiului București în favoarea Sectorului 1.

La nivelul Sectorului 1, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 25.10.2024 s-a dispus reorganizarea Direcției de Utilități Publice și Protecția Mediului prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1, iar prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 214 din 19.11.2024 și nr. 113 din 29.05.2025 a fost aprobat și actualizat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1.Totodată, Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Utilități Publice și Protecția Mediului prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1, a suferit mai multe modificări, respectiv Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 181/02.06.2026 privind aprobarea modificării și actualizării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 227/09.07.2026 privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/02.06.2026 privind aprobarea modificării și actualizării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 181/02.06.2026 privind aprobarea modificării și actualizării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 227/09.07.2026 privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/02.06.2026 privind aprobarea modificării și actualizării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 reglementează atribuțiile Direcției Generale Poliția Locală Sector 1 și ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1.

SMAM SR ISO 37001:2017 Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

1.2 Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și, după caz, scopul urmărit:

Prin **Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor**, din 05.08.2026, în vigoare din data de 25.08.2026, adoptat prin Legea nr. 169/2026 sunt dispuse mai multe prevederi referitoare la activitățile de amenajare a teritoriului și activitățile de urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă realizate de către autoritățile publice locale. În virtutea faptului că autoritățile administrației publice locale reprezintă gestionarul garantul dezvoltării durabile și echilibrate, Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor dezvoltă limitele competențelor legale, și scop în care utilizează instrumentele de gestionare a teritoriului. Administrația publică locală și instituțiile publice subordonate, au obligația de a asigura, prin activitatea de amenajare a teritoriului și prin activitatea de urbanism, condițiile de dezvoltare durabilă și echilibrată și respectarea interesului public. Administrația publică locală impune restricții modului de folosire a proprietății publice în favoarea interesului public, în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată și cu alte legi în vigoare.

Asigurarea interesului public este reprezentată de prioritizarea utilizării teritoriului pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului prin intermediul documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu natural și construit, inclusiv al celui arheologic, asigurarea calității cadrului amenajat, plantat și construit, precum și asigurarea accesului echitabil al cetățenilor la utilități și servicii de interes general.

În vederea protejării interesului public, autoritățile administrației publice locale pot institui prin intermediul documentațiilor de amenajare a teritoriului și al documentațiilor de urbanism inițiate de acestea măsuri și interdicții privitoare la utilizarea terenului, realizarea de construcții, lucrări, dezvoltări sau exploatări agricole, forestiere sau artizanale, comerciale sau industriale, în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, și cu alte legi în vigoare.

Gestionarea domeniului public este o activitate obligatorie și continuă a autorităților administrației publice centrale și locale prin intermediul căreia se asigură drepturi și responsabilități în folosirea și utilizarea eficientă și sustenabilă a domeniului public și privat aparținând autorității, protejarea identității arhitecturale, urbanistice și culturale a localităților urbane, servicii publice și de mobilitate ce răspund diversității nevoilor și resurselor populației, reducerea consumului de energie, asigurarea protecției

SMAM SR ISO 37001:2017 Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

peisajelor naturale și construite, inclusiv a siturilor arheologice, conservarea biodiversității și crearea de continuități ecologice, securitatea și salubritatea publică, precum și condiții de transport adecvate.

Unul dintre obiectivele activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism este monitorizarea și controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, planurilor, programelor și operațiunilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, pentru a asigura dezvoltarea echilibrată, coerentă și durabilă a teritoriului, urmărindu-se creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale, armonizarea la nivelul întregului teritoriu a tuturor politicilor sectoriale și pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone.

În vederea identificării lucrărilor de construcții fără autorizație sau cu încălcarea dispozițiilor acesteia organul de control de la nivelul autorității administrației publice locale, competentă să emită autorizația de construire/desființare, are obligația de a analiza modul în care construcția corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament.

Conform ARTICOLULUI 359, din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, construcțiile executate fără autorizație de construire pe imobile aparținând domeniului public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și construcțiile și amenajările cu caracter provizoriu executate pe imobile/terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale pot fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

Procedura se poate declanșa din oficiu de autoritatea administrației publice locale sau la solicitarea proprietarului legal al terenului aparținând domeniului public sau privat al statului.

Pentru realizarea desființării **construcțiilor executate fără autorizație de construire pe imobile aparținând domeniului public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și a construcțiilor și amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe imobile/terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale**, autoritățile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu persoane specializate în executarea unor astfel de lucrări, în condițiile legii.

Întemeiat și pe următoarele prevederi legale:

SMAM SR ISO 37001:2017
Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modific Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 308/1999 privind trecerea unor terenuri în administrarea administrațiilor domeniului public ale sectoarelor 1–6;
- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 288/30.06.2026 privind combaterea afișajului ilegal pe bunurile apartinând domeniului public sau privat al Municipiului București;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, ambele cu modificările și completările ulterioare;

SMAM SR ISO 37001:2017
Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

- Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
- Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea acestor prevederi legale, raportat la faptul că Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, potrivit actelor normative și hotărârilor autorității deliberative aplicabile, coroborat cu atribuțiile referitoare la utilizarea parcărilor, a spațiilor comerciale și spațiile din piețe, ocuparea domeniului public, avizele și acordurile pentru lucrări edilitare sau amplasamente, administrarea operațională a piețelor, întreținerea clădirilor publice, dotările necesare funcționării imobilelor, mobilierul urban, echipamentele, utilajele, suportul logistic necesar activităților instituției, și în aplicarea faptului că personalul de specialitate al DUPSPM Sector 1 este cel care efectuează verificări în teren, și ia, în mod direct, măsurile dispuse prin Dispozițiile Primarului Sectorului 1, cu privire la dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București, scopul proiectului este acela de a crea un cadru regulamentar mai clar și mai aplicabil, care să permită efectuarea intervențiilor și colaborarea cu alte Direcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului care au atribuțiide identificare, constatare sau impunere.

În același timp, proiectul reglementează clar modalitatea de efectuare a activităților de dezafectare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București.

Necesitatea adoptării unui **Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București,** rezultă din nevoia de a evita litigii care să întrerupă activitățile pentru dezafectare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe

UNICERT ORGANISM DE CERTIFICARE
SMAM SR ISO 37001:2017
Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București, pentru definirea atribuțiilor mai multor Direcții și modul de colaborare între acestea. î

De asemenea, s-a constatat necesitatea clarificării circuitului administrativ, juridic și financiar aferent acivităților de dezafectare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București, a modului de urmărire a recuperării cheltuielilor generate de activitatea de dezafectare, precum și a încasării, virării și raportării sumelor datorate bugetului local/Sectorului 1.

Prin proiectul propus se urmărește crearea reguli clare, distincte, coerente și aplicabile, astfel încât fiecare direcție, implicată în acțiunile de dezafectare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București, să poată acționa în limitele competenței sale, fără blocaje administrative, și fără riscul inițierii unor activități în afara cadrului regulamentar.

1.3. Principiile de bază:

a) principiul legalității actelor, consacrat de art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, în sensul că actele autorităților administrației publice locale se adoptă sau se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, în limitele stabilite prin Constituție și prin lege și numai în domeniile în care acestea au atribuții legale;

b) principiul subordonării față de actele de nivel superior, consacrat de art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, potrivit căruia la elaborarea proiectelor de hotărâri se are în vedere caracterul acestora de acte subordonate legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, precum și altor acte normative de nivel superior;

c) principiul satisfacerii interesului public, consacrat de art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora, au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup;

d) principiul adaptabilității, consacrat de art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia autoritățile și instituțiile administrației publice au obligația de a satisface nevoile societății;

SMAM SR ISO 37001:2017
Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

e) principiul clarității, preciziei și predictibilității reglementării, în sensul stabilirii unor atribuții clare, coerente și aplicabile pentru structurile instituției, cu evitarea suprapunerilor de competență și a formulărilor susceptibile de interpretări diferite.

1.4. Efectele / consecințele în raport cu obiectul reglementării:

Aprobarea proiectului de hotărâre va conduce la asigurarea unui **mod de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București,** unitare și coerent.

Efectele proiectului sunt de natură funcțională și organizatorică, fără impact asupra numărului de posturi sau asupra structurii organizatorice aprobate.

Prin modificările propuse se asigură delimitarea clară a atribuțiilor, stabilirea mecanismelor de inițiere și fundamentare a intervențiilor, clarificarea raportului dintre activitățile operaționale, tehnice, administrative, juridice și financiare, precum și colaborarea instituțională cu Direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului, conform atribuțiilor specifice.

Totodată, se creează premisele reducerii riscurilor administrative și financiare generate de lipsa unei legături clare între Direcții, bugetul aprobat, documentele justificative, procedura de execuție, plată și evidența patrimonial-contabilă.

Totodată, se clarifică atribuțiile privind circuitul administrativ și financiar al documentelor justificative, care genereză cheltuieli din bugetul locat al Sectorului 1 precum și evidența și recuperarea creanțelor bugetare determinate de operațiunile de dezafectare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București.

1.5 Etapele parcurse în pregătirea proiectului:

a) analizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCL Sector 1 nr. 181/02.06.2026;

b) analizarea atribuțiilor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, în vederea corelării cu atribuțiile exercitate de DUPSPM Sector 1;

c) identificarea necorelărilor, suprapunerilor și zonelor insuficient reglementate rezultate din activitățile anterioare de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București;

d) analizarea activităților efectiv desfășurate de structurile instituției;

SMAM SR ISO 37001:2017 Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

e) analizarea circuitului administrativ, juridic și financiar aferent documentelor justificative, care generează cheltuieli din bugetul locat al Sectorului 1 precum și evidența și recuperarea creanțelor bugetare determinate de operațiunile de dezafectare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București;

f) identificarea necesității introducerii unor prevederi exprese referitoare la constituirea unor creanțe bugetare de recuperat de la proprietarii identificați ai bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public /privat al Sectorului 1 al municipiului București, rezultate din documentele justificative formalizate în cadrul Regulamentului ce se propune spre aprobare.

g) analizarea cadrului legal incident și a hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 și ale Consiliului General al municipiului București, relevante;

h) elaborarea formei **Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București și a formularelor necesare în derularea activităților care să producă efecte juridice;**

i) elaborarea proiectului de hotărâre și a documentelor de fundamentare aferente.

1.6 Schimbările preconizate prin propunere:

Prin proiectul de hotărâre se propune adoptarea unor regului clare pentru efectuarea activitîților **ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București și a formularelor necesare în derularea activităților care să producă efecte juridice,** fără modificarea organigramei și a statului de funcții aprobate prin HCL Sector 1 ale Direcțiilor implicate.

1.7 Impactul economic, social, impactul asupra mediului - după caz:

Proiectul are un impact pozitiv asupra modului de efectuare a activităților de **ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, precum și adoptarea formularelor necesare în derularea activităților care să producă efecte juridice**

Proiectul nu produce, prin el însuși, impact direct asupra mediului, însă contribuie indirect la îmbunătățirea capacității instituției de a gestiona activități care pot impacta spațiile verzi, dotările urbane, domeniul public, salubrizarea și funcționarea corespunzătoare a infrastructurii publice locale.

SMAM SR ISO 37001:2017 Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

1.8 Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt:

Prezentul proiect de hotărâre nu generează, prin el însuși, un impact financiar suplimentar asupra bugetului local, întrucât nu modifică organigramele Direcțiilor implicate, nu modifică statul de funcții, nu înființează structuri noi și nu modifică numărul de posturi aprobat. Eventualele activități, lucrări, servicii, investiții sau dotări ce vor fi inițiate în aplicarea Regulamentului vor putea fi realizate numai în limita creditelor bugetare aprobate, cu respectarea legislației privind finanțele publice și achizițiile publice. Reglementarea expresă a atribuțiilor privind recuperarea cheltuielilor rezultate în sarcina proprietarilor identificați ai **bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București,** instituie cadrul funcțional necesar pentru recuperarea cheltuielilor efectuate pentru înlăturarea acțiunilor nelegale, ceea ce este un aspect pozitiv.

1.9 Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare:

Proiectul de hotărâre nu produce efecte asupra Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 adoptate până în prezent.

1.10 Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz:

În vederea elaborării proiectului au fost avute în vedere analizele interne realizate la nivelul DUPSPM Sector 1, observațiile rezultate din aplicarea practică a activităților de **ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București,**

1.11 Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre, după caz:

Este cazul

1.12 Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare:

Implementarea modificărilor propuse se va realiza la nivelul Direcțiilor implicate în realizarea activităților de **ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București,** prin structurile existente, în limita atribuțiilor stabilite prin Regulamentelel de Organizare și Funcționare. Nu sunt necesare resurse umane

SMAM SR ISO 37001:2017 Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primaria1.ro
www.primariasector1.ro

suplimentare, întrucât proiectul nu modifică organigrama și nici statul de funcții ale Direcțiilor implicate.

Structurile instituției vor avea obligația de a-și actualiza, după caz, procedurile operaționale, fișele de post și fluxurile interne de lucru, în conformitate cu atribuțiile clarificate prin Regulament. De asemenea, vor fi actualizate sau elaborate, după caz, proceduri privind circuitul administrativ-financiar al documentelor justificative rezultate din activitatea de **ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București,** evidența și recuperarea creanțelor bugetare constituite în sarcina proprietarilor identificați ai **bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București**.

Având în vedere cele mai sus menționate și în temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SUPUN

dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de Hotărâre pentru **Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București.**

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGE-CRISTIAN TUȚĂ

Nume Prenume	**Funcția**	**Semnatura**	**Întocmit/ avizat**	**Data**
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 Daniel Ionel Pricop	**Director General**		Avizat	
Lukacs Lorand-Istvan	**Director General Adjunct**		Avizat	
Mihai Tudor	**Director Direcția de Dezvoltare Urbană și**		Avizat	

SMAM SR ISO 37001:2017 Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

	Mediu			
Aurelia Mihaela Căprăroiu	**Consilier Juridic Compartiment Juridic**		Întocmit	

UNICERT ORGANISM DE CERTIFICARE
SMAM SR ISO 37001:2017
Nr. Certificat: UIG - 1037 - ER - 109

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

- PROIECT –

Nr. .....

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Referatul de Aprobare al Primarului, întocmit de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de:

- Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, din 05.08.2026, în vigoare din dat de 25.08.2026;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modific Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 308/1999 privind trecerea unor terenuri în administrarea administrațiilor domeniului public ale sectoarelor 1–6;
- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 288/30.06.2026 privind combaterea afișajului ilegal pe bunurile apartinând domeniului public sau privat al Municipiului București;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, ambele cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
- Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București pentru stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București începând cu anul 2026;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 1nr. 178/02.06.2026 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 cu Nota de îndreptare eroare materială nr. COM – 13/11.08.2026 a Secretarului General al Sectorului 1.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 181/02.06.2026 privind aprobarea modificării și actualizării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 227/09.07.2026 privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/02.06.2026 privind aprobarea modificării și actualizării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit. c) și g), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București cuprins în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă – Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

AVIZEAZA,
conform art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare

SECRETAR GENERAL
Mureșan Mirona-Giorgiana

Nume Prenume	**Funcția**	**Semnatura**	**Întocmit/ avizat**	**Data**
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 Daniel Ionel Pricop	**Director General**		Avizat	
Lukacs Lorand-Istvan	**Director General Adjunct**		Avizat	
Mihai Tudor	**Director Direcția de Dezvoltare Urbană Mediu**	**și**	Avizat	
Aurelia Mihaela Căprăroiu	**Consilier Juridic Compartiment Juridic**		Întocmit	

ANEXA NR. 1 la

H.C.L. al Sectorului 1 al municipiului București nr. …….

Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București

CAPITOLUL I – TERMENI

Art.1 – În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Bunurile/construcțiile amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București – pot fi:

- **afiș** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj și altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică și expus public;
- **banner** - suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;
- **ecran publicitar** - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conținut dinamic şi de dimensiuni variabile, cu sau fără fundație;
- **firmă** - orice inscripție, formă sau imagine, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii;
- **indicator publicitar direcțional (panou direcțional) - înscris**, formă ori imagine care indică o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate, cu sau fără fundație. În aceeași categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăblița indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea;
- **mesh** - suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri, stîlpi, remorci și alte asemenea amplasate/construite pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București;
- **mijloace de publicitate** - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

- **panou publicitar mobil** - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
- **panou publicitar** - structură provizorie folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar;
- **proiect publicitar special** - construcție provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice;
- **publicitate luminoasă** - publicitate realizată prin corpuri luminoase, afișe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar;
- ***autovehicule/remorci pe care sunt amplasate materiale publicitare sau colantate fără respectarea prevederilor legale amplasate pe domeniul public/privat al Sectorului 1*** - *publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare dacă acestea sunt parcate/abandonate domeniul public și dacă nu sunt în evidența autorității locale pentru desfășurarea unor astfel de activități; prevederile prezentului Regulament se aplică exclusiv materialelor publicitare amplasate pe acestea, ridicarea autovehiculelor și a remorcilor realizându-se numai cu respectarea procedurii speciale prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate;*
- **steag publicitar** - piesă de stofă, pânză sau material plastic atașată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare, inclusiv cele cu fundații;
- **structură de publicitate autoportantă** - cadru suport amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fețe realizate din materiale ușoare de tip mesh, plasă fină, pânză și altele asemenea, pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare;
- **construcții** – orice tip de construcție amplasată/construită pe domeniul public sau privat din Sectorul 1 al municipiului București, obiecte de mobilier urban cu destinație comerciala, cum ar fi chioșcuri, tonete si rulote mobile, precum și cele care nu au destinație comercială, cum ar fi garaje, garduri, etc. sau alte obiecte pentru care nu sunt obținute avizele/autorizațiile prevăzute de lege/acte administrative;
- **construcții cu fundații** – acele tipuri de construcții nelegale, cum ar fi garduri, chioșcuri, stâlpi, soclu, etc., care prezintă fundație de beton armat și nu numai;
- bunuri/construcții amplasate/construite pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București pentru care avizul/autorizația privind amplasarea a expirat sau nu mai este valabil pentru neîndeplinirea unor obligații dispuse în cadrul acestora.
- Enumerarea de mai sus are caracter exemplificativ.

b) Dezafectare – operațiunile de demontare/demolare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, pentru a cărui eliberare se va putea interveni, prin demolare inclusiv la nivelul fundației;

c) Termen – intervalul de timp în care trebuie îndeplinit un anumit act, pentru ca acesta să producă efecte juridice

d) Zi lucrătoare – zi din cursul săptămânii de lucru, cu excepția zilelor de repaus săptămânal, zilelor de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează.

e) Zi calendaristică – zilele din timpul săptămânii, care cuprind și zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care potrivit legii, nu se lucrează.

f) Calculul termenelor – termenele stabilite pe zile prin prezentul Regulament se calculează pe zile libere, potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, neintrând în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care acesta se împlinește;

g) Mijloace de comunicare – orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute de prezentul Regulament, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, cu excepția situației în care prin lege se prevede altfel.

Domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București – în cuprinsul prezentului Regulament, sintagma desemnează atât domeniul public și domeniul privat al Sectorului 1, cât și bunurile din domeniul public sau privat al municipiului București aflate în administrarea Sectorului 1, competența de desființare pe cale administrativă revenind autorității administrației publice locale de pe raza căreia se află bunul/construcția, potrivit art. 359 din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor adoptat prin Legea nr. 169/2026;

CAPITOLUL II -DISPOZIȚII GENERALE

Art.2 – Prezentul Regulament stabilește procedura privind modul de organizare și desfășurare a activităților privind dezafectarea, ridicarea, transportul, depozitarea bunurilor/construcțiilor ca urmare a amplasări nelegale pe domeniul public si privat al Sectorului 1 al municipiului București, precum și gestionarea deșeurilor rezultate ca urmare a efectuării operațiunilor de dezafectare/ridicare, cum ar fi eliminarea acestora sau pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială.

Art. 2[1] – Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative:

a) art. 359 din **Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor adoptat prin Legea nr. 169/2026**;

b) art. 5 alin. (2) – (4) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

d) Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

f) O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, ambele cu modificările și completările ulterioare;

g) Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

h) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ambele cu modificările și completările ulterioare;

i) Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

j) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art.3 –Identificarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, se face prin intermediul Direcției Generale Poliție Locală a Sectorului 1 al municipiului București (în continuare DGPL Sector 1).

CAPITOLUL III

REGULI ŞI CONDIŢII PENTRU ACTIVITATEA DE DEZAFECTARE, RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 4. (1) Bunurile/construcțiile de tipul celor enumerate la art. 1, identificate conform art. 3, în mod nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1, cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile privind avizare sau autorizarea construcțiilor, cele amplasate în alte locuri decât cele avizate/autorizate, precum și

cele care nu respectă condițiile de avizare/autorizare, urmează a fi dezafectate, ridicate, transportate și depozitate în afara spațiilor publice, pe cheltuiala proprietarilor acestora.

(2) Proprietarii acestora se identifică prin intermediul agenților constatatori (polițiști locali) din cadrul DGPL Sector 1.

(2[1]) În cazul mijloacelor de publicitate, anterior întocmirii Referatului privind solicitarea emiterii Dispoziției Primarului Sectorului 1, Direcția Generală Poliție Locală Sector 1, solicită Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București verificarea în registrul unic de publicitate al Municipiului București, prevăzut de Regulamentul aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 169/30.04.2020, cu privire la existența unei autorizații de construire, a unui aviz de amplasare sau a unui contract de ocupare a amplasamentului aflate în valabilitate. Măsura dezafectării nu poate fi dispusă atât timp cât mijlocul de publicitate figurează ca autorizat ori contractat potrivit Legii nr. 185/2013 și Regulamentului local de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 488/23.08.2018.

(3) Pentru bunurile/construcțiile amplasate/construite pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, pentru care se identifică proprietarul, agenții constatatori aplică prevederile legale în vigoare la data constatării, întocmind un proces verbal de contravenție și demarează procedurile de eliberare, de îndată, a domeniului public/privat al Sectorului 1 al municipiului București.

(4) În situația în care proprietarul identificat nu s-a conformat măsurii ridicării bunurilor/construcțiilor, administrația locală, prin organele abilitate, urmează a dispune dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, ridicarea și transportul materialelor rezultate din acțiunea de dezafectare, pe baza Dispoziției Primarului Sectorului 1. Măsura se dispune în temeiul art. 359 din **Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor adoptat prin Legea nr. 169/2026**, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire, respectiv al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 185/2013, în cazul mijloacelor de publicitate.

(5) În cazul în care DGPL Sector 1 nu identifică proprietarul bunului/construcției, sau proprietarul identificat nu le ridică în termenul indicat în procesul verbal de contravenție, respectivele bunuri/construcții urmează să fie dezafectate, ridicate și transportate, va întocmi referatul pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 1 privind dezafectarea amplasate/construite pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București. Operațiile de dezafectare se vor efectua prin intermediul DUPSPM Sector 1, urmând ca, toate cheltuielile ocazionate să fie suportate din bugetul local al Sectorului 1 în cazul proprietarului neidentificat, iar dacă acesta este identificat se vor iniția procedurile legale privind recuperarea acestora.

(6) Proprietarul bunurilor/construcțiilor poate revendica materialele rezultate din operațiunea de dezafectare/ridicare de pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, precum și eventuale bunuri identificate în incinta construcțiilor, în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de ridicare, pe baza unor documente justificative care să probeze dreptul de proprietate asupra bunurilor/construcțiilor, precum și a bunurilor identificate în interiorul construcției, cu obligația de a stinge datoriile rezultate în urma dezafectării (amenda contravențională, costurile dezafectării, ridicării, transportului și depozitării materialelor rezultate din acțiunea de dezafectare și a bunurilor identificate în interiorul construcțiilor, costurile cu eliminarea deșeurilor, taxa de ocupare a domeniului public pe durata depozitării) .

(7) După trecerea termenului de 30 de zile de la dezafectarea/ridicarea bunurilor/construcțiilor, dacă acestea nu sunt revendicate, sunt considerate abandonate. Materialelor rezultate din acțiunea de dezafectare vor fi tratate de DUPSPM Sector 1 drept deșeuri din construcții și demolări, care se încadrează în **Capitolul 17** din Lista Europeană a Deșeurilor (conform HG 856/2002). Nerevendicarea materialelor rezultate din acțiunea de dezafectare de către proprietarul identificat, nu absolvă proprietarul identificat al acestora de plata tuturor cheltuielilor ocazionate, inclusiv cele efectuate cu eliminarea deșeurilor rezultate în urma dezafectării. Încadrarea se realizează în funcție de natura efectivă a materialelor, echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii fiind gestionați potrivit reglementărilor speciale aplicabile acestora.

CAPITOLUL IV
DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚILOR

Art. 5. (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și dispunerea măsurilor de ridicare de către proprietarul identificat, se face de către polițiștii locali din cadrul DGPL Sector 1, care au calitatea de agenți constatatori, conform prevederilor legale.

(2) Acțiunea de dezafectare/ridicare, transport și depozitare a materialelor rezultate din acțiunea de dezafectare precum și gestionarea deșeurilor rezultate din dezafectare, în baza Dispoziției Primarului Sectorului 1, va fi efectuată de către DUPSPM Sector 1, cu personal și echipamente proprii sau închiriate sau de către un operator economic contractat, care va deține echipamentele și mijloacele necesare pentru efectuarea activităților de dezafectare/ridicare și transport a bunurilor/construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public iar gestionarea deșeurilor din construcții și demolări rezultate, va respecta prevederile legale aplicabile. Actele administrative emise în aplicarea prezentului Regulament desemnează DUPSPM

Sector 1 ca instituție; structurile interne responsabile cu executarea se stabilesc prin decizie a Directorului General, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare în vigoare.

CAPITOLUL V
RIDICAREA ȘI TRANSPORTUL MATERIALELOR REZULTATE DIN ACȚIUNEA DE DEZAFECTARE A BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 6. (1) În cazul în care, proprietarii identificați conform art.3 din prezentul Regulament, nu se conformează dispozițiilor agenților constatatori de ridicare a bunurilor/construcțiilor în termenul acordat, se vor iniția acțiunile de dezafectare/ridicare a bunurilor/construcțiilor nelegale, transportul și depozitarea materialelor rezultate în urma operației de dezafectare, de către autoritatea publică locală sector 1, în baza Dispoziției Primarului Sectorului 1, ca urmare a Procesului verbal de constatare, întocmit de către agenții constatatori, conform competențelor ce le revin și a unui Referat privind solicitarea emiterii acesteia. Acțiunea de dezafectare va fi comunicată prin afișare, cu 3(zile) înainte de începerea efectivă a activităților.

(2) Anterior întocmirii Referatului prevăzut la alin. (1), agenții constatatori din cadrul DGPL Sector 1 comunică proprietarului identificat o somație scrisă, prin înmânare sau prin oricare dintre mijloacele prevăzute la art. 1 lit. g), care cuprinde măsura dispusă, termenul de conformare și consecințele neconformării. Referatul se întocmește numai după expirarea termenului acordat prin somație.

(3) Proprietarul identificat poate solicita, motivat și înainte de expirarea termenului acordat prin somație, prelungirea termenului de conformare. Prelungirea se acordă o singură dată, prin rezoluția structurii emitente a somației, și nu poate depăși durata termenului inițial.

(4) Dispoziția Primarului Sectorului 1 constituie temeiul executării tuturor operațiunilor prevăzute de prezentul Regulament – dezafectare, ridicare, transport, depozitare gestionare a deșeurilor rezultate precum și al suportării cheltuielilor aferente de către proprietarul identificat în procesul-verbal de constatare care a stat la baza emiterii acesteia.

Art. 7. Dispoziția Primarului Sectorului 1 cu privire la dezafectarea bunului/construcției amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1, se afișează, la locul amplasării/construirii, timp de 3 zile calendaristice de către DGPL Sector 1. În cazul în care proprietarul a

fost identificat, Dispoziția i se comunică în scris, potrivit art. 1 lit. g), afișarea neînlocuind comunicarea. Operațiunile de dezafectare/ridicare se pot efectua numai după expirarea termenului de 3 zile calendaristice de la data afișării, respectiv de la data comunicării, dacă aceasta este ulterioară.

Art. 8. La data stabilită pentru efectuarea operațiunilor de dezafectare/ridicare a bunului/construcției amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1, și transport/depozitare material rezultat în urma operațiunilor de dezafectare, persoanele desemnate conform prevederilor legale, din cadrul DGPL Sector 1, înregistrează foto sau video, zona amplasării bunului, consemnând aceasta în procesul-verbal de ridicare, ce se va încheia la fața locului.

Art. 9. Pe toată perioada de desfășurare a operațiunii de dezafectare/ridicare, persoanele desemnate din cadrul DUPSPM Sector 1 vor fi însoțiți de cel puțin un polițist local, din cadrul DGPL Sector 1, care va semna toate documentele întocmite cu ocazia operațiunilor de dezafectare/ridicare a bunului/construcției amplasată/construită nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București.

(2) Înainte de ridicare, personalul desemnat din cadrul DUPSPM Sector 1, va fotografia bunul/construcția, din mai multe unghiuri, înaintea operațiunii de dezafectare/ridicare și va completa o fișă cu caracteristicile acestuia de la momentul ridicării, în care va fi descrisă și starea după dezafectare. Fișa va fi semnată de peroanele desemnate din cadrul DUPSPM și de către cel puțin un polițist local desemnat de DGPL Sector 1 să participe la operațiuni, conform prezentului Regulament.

(3) Fișa bunului/construcției se încheie în 3 exemplare, primul pentru DUPSPM S1, al doilea exemplar pentru agentul constatator din cadrul DGPL Sector 1 și al treilea pentru persoana identificată ca fiind proprietar. În cazul în care sunt identificate bunuri în incinta unei construcții amplasate/construite nelegal pe domeniul public/prival al Sectorului 1, acesta vor fi inventariate, fotografiate și menționate în Fișa bunului/construcției, urmând să fie ridicate, transportate și depozitate, similar și în același termen cu materiale ce vor proveni din dezafectare. Ulterior împlinirii termenului de depozitare de 30 de zile, acestea vor fi considerate bunuri abandonate. Costurile generate vor fi calculate similar celor pentru materialele generate din dezafectare inclusiv taxa pentru ocuparea domeniului public pe timpul depozitării.

(4) Dacă proprietarul bunului/construcției amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 intervine în timpul operațiunilor de dezafectare/ridicare, acesta poate revendica materialele rezultate în urma dezafectării din locul unde se vor depozita, în termen de 30 de zile, cu dovada plății costurilor ocazionate de operațiunile desfășurate. Bunurile identificate în interiorul construcției se pot evacua la momentul dezafectării, de proprietarul identificat, numai cu condiția neafectării operațiilor de dezafectare sau întârzierea lor.

(5) Orice relații, discuții sau eveniment în legătură cu desfășurarea operațiunilor de dezasamblare/ridicare vor fi gestionate de personalul desemnat din partea DGPL Sector 1.

Art. 10. Transportul materialelor rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, se va efectua cu mijloace auto care să asigure transportul în siguranță, pe drumurile publice .

CAPITOLUL VI

DEPOZITAREA MATERIALELOR REZULTATE CA URMARE A OPERAȚIUNILOR DE DEZAFECTARE/RIDICARE A BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 11. După încheierea procesului verbal de ridicare a materialelor rezultate ca urmare a dezafectării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, vor fi depozitate în spații special destinate activității și care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime:

a) să se afle pe raza Municipiului București;
b) terenul să permită depozitarea materialelor rezultate;
c) întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard sau să se afle într-o incintă îngrădită, care să împiedice accesul persoanelor neautorizate;
d) spațiul să fie deținut de DUPSPM Sector 1 în baza unui titlu legal, să dispună de platformă impermeabilizată și să respecte cerințele privind stocarea temporară a deșeurilor prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Art. 12. (1) După ridicarea materialelor rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, DUPSPM Sector 1 înregistrează depozitarea acestora, într-un **Registru de intrări/ieșiri al materialelor rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București.**

(2) La data înregistrării depozitării materialelor rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al

municipiului București, DUPSPM Sector 1 transmite procesul verbal de ridicare, în cazul în care proprietarul bunurilor/construcțiilor dezafectate este identificat, către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (în continuare DGITL Sector 1), în vederea emiterii deciziei de impunere pentru ocuparea domeniului public pe durata depozitării (maxim 30 de zile), termen înlăuntrul căruia proprietarul poate revendica materialele rezultate ca urmare a dezafectării. Taxa de depozitare se calculează pentru suprafața de 10 m^2, ocupată de materialele rezultate, consemnate în procesul-verbal de ridicare, în cuantumul aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 privind impozitele și taxele locale, respectiv a Consiliului General al municipiului București.

(3) Decizia de impunere se va emite și comunica proprietarului identificat conform art. 47 din Codul de procedură fiscală. Durata de depozitare va fi considerată de la data procesului verbal de ridicare, transmis de DUPSPM Sector 1 și expirarea termenului de 30 de zile sau, dacă proprietarul revendică materialele rezultate din dezafectare pe durata depozitării, cu condiția ridicării acestora de către proprietarul identificat înlăuntrul termenului de 30 de zile și achitarea tuturor taxelor, costurilor ocazionate și amenzii contravenționale (daca este cazul).

CAPITOLUL VII
REVENDICAREA MATERIALELOR REZULTATE CA URMARE A DEZAFECTĂRII/RIDICĂRII BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Art. 13. (1) Materialele rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, DUPSPM Sector 1, în starea în care au fost ridicate după dezafectare, vor fi păstrate o perioadă de 30 de zile care curge de la data comunicării Notificării prevăzute la alin. (2), termen în interiorul căruia acestea pot fi revendicate și ridicate de proprietarul lor, numai după achitarea tuturor cheltuielilor de dezafectare, ridicare, transport și a taxei pentru ocuparea domeniului public. După trecerea termenului de depozitare acestea nu mai pot fi revendicate de proprietar, fiind considerate abandonate, proprietarul identificat fiind obligat la plata tuturor cheltuielilor ocazionate de operațiunile de dezafectare/ridicare, transport și depozitare a materialelor rezultate precum și costurile generate de eliminare a deșeurilor rezultate.

(2) Notificarea se emite de DUPSPM Sector 1 și se comunică proprietarului identificat, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de ridicare. Plata se efectuează de proprietarul

identificat în termen de 30 de zile de la primirea Notificării, în contul indicat, către DUPSPM Sector 1, plățile încasate urmând a se evidenția în contul 5006 – sume de mandat și depozit.

(3) În cazul în care proprietarul identificat nu plătește cheltuielile ocazionate de operațiunile de dezafectare/ridicare, transport și depozitare a materialelor rezultate precum și costurile generate de eliminare a deșeurilor rezultate se vor iniția demersurile legale privind recuperarea acestora pe cale instanțelor civile.

(4) În cazul revendicării materialelor rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, de către proprietarul identificat, la eliberarea acestora, DUPSPM Sector 1 va încheia un proces – verbal de liberare, semnat de personalul desemnat din cadrul DUPSPM Sector 1 și proprietarul legal al acestora, la care se vor anexa dovezi privind proprietatea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, dovada achitării costurilor înregistrate pentru efectuarea operațiunilor de dezafectare, ridicare și transport precum și taxa de ocupare a domeniului public calculată pentru durata depozitării.

(5) Procesul-verbal de eliberare se încheie în 2 exemplare, primul pentru DUPSPM Sector 1, iar al doilea exemplar pentru persoana care solicită revendicarea materialelor.

(6) Eliberarea materialelor se înregistrează în registrul de intrare/ieșire menționat la art. 12 din prezentul Regulament, existent la locul depozitarii, făcându-se mențiuni despre plata costurilor ocazionate de operațiunile de dezafectare/ridicare, transport precum și taxa privind ocuparea domeniului public cu ocazia depozitării.

Art. 14. Pe perioada depozitării, materialele rezultate ca urmare a dezafectării/ridicării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, se află în custodia DUPSPM Sector 1, până la data eliberării acestora către proprietarii legali. Dacă materialele rezultate în urma dezafectării nu sunt revendicate în termen de 30 de zile de la data ridicării, acestea se consideră abandonate și vor fi gestionate ca deșeuri din construcții și demolări, care se încadrează în **Capitolul 17** din Lista Europeană a Deșeurilor (conform HG 856/2002), prin intermediul DUPSPM Sector 1, conform prevederilor legale, sumele obținute, în cazul posibilității valorificării, fiind încasate de Sectorul 1 al municipiului București.

Art. 15. Operațiunile de dezafectare/ridicare și transport se pot realiza în orice zi calendaristică, cu respectarea Normelor de securitate și sănătate în muncă.

CAPITOLUL VIII

TAXELE ȘI COSTURI

Art. 16. Taxa de ocupare a domeniului public aferentă operațiunilor de depozitare este stabilită, având ca temei actele normative privind taxele și impozitele locale adoptate, la nivelul Municipiului București, respectiv HCGMB nr. 514/23.12.2025, Anexa nr. 2, pct. 3.18.

Art. 17. Aplicarea sancțiunilor pentru amplasarea bunurilor/construcțiilor pe domeniul public/privat din Sectorul 1 al municipiului București se stabilește și aplică de către agenții constatatori (polițiști locali) din cadrul DGPL Sector 1.

Art. 18. (1) Stabilirea costurilor de dezafectare, ridicare, transport și gestionarea deșeurilor rezultate se efectuează de către DUPSPM Sector 1, în baza devizului întocmit de acesta, fie în regim propriu, cu posibilitatea includerii costurilor ocazionate pentru închirierea utilajelor și a personalului necesar, fie de către un operator economic contractat pentru astfel de operațiuni, în urma unei proceduri concurențiale.

(2) În cazul efectuării operațiunilor de către DUPSPM Sector 1 cu resurse proprii costurile vor fi stabilite având în vedere evidențierea cheltuielilor cu personalul (ore lucru, fără fracții orare), costurile generate de necesitatea utilizării utilajelor corespunzătoare, precum și cele ocazionate de eliminarea deșeurilor rezultate din materialele provenite în urma dezafectării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București.

CAPITOLUL IX

OPERATORUL

Art. 19. DUPSPM Sector 1 poate desfășura activitățile de dezafectare/ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, transportare și depozitare a materialelor rezultate, utilizând echipamente și personal propriu sau poate apela la un operator economic pentru efectuarea operațiunilor sau numai pentru o parte dintre acestea, precum și să închirieze echipamentele/utilajele necesare cu sau fără operator și/sau a personalului, în funcție de necesități.

Art. 20, DUPSPM Sector 1 nu răspunde pentru degradările inerente și inevitabile ale bunurilor/construcțiilor amplasate nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, produse ca urmare a operațiunilor de dezafectare și nici față de bunurile identificate în interiorul construcțiilor astfel amplasate/construite.

Art. 21 Vehiculele cu care se asigură operațiunea de ridicare și transport trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie omologate, înmatriculate și să dețină inspecția tehnică periodică valabilă, potrivit reglementărilor R.A.R.; echipamentele de ridicat montate pe acestea să fie autorizate I.S.C.I.R. și deservite de personal autorizat;

b) să aibă capacitatea de a disloca/ridica/transporta bunuri cu greutatea estimată a bunurilor/construcțiilor ce se dezafectează, ridică și transportă;

e) să asigure fixarea sigură a bunurilor în timpul operațiunilor de ridicare și transport;

f) să asigure ridicarea materialelor rezultate din operațiunile de dezafectare/ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, din orice loc, din Sectorul 1.

Art. 21[1] (1) Datele cu caracter personal și înregistrările foto/video realizate în aplicarea prezentului Regulament sunt prelucrate de DUPSPM Sector 1 și de DGPL Sector 1, în calitate de operatori, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679, exclusiv în scopul constatării, documentării și executării măsurilor prevăzute de prezentul Regulament.

(2) Înregistrările foto/video și documentele întocmite se păstrează pe durata soluționării procedurii și a eventualelor litigii, dar nu mai mult de 3 ani de la data procesului-verbal de ridicare, după care se șterg, respectiv se arhivează potrivit nomenclatorului arhivistic.

CAPITALUL X
DISPOZIȚII FINALE

Art.22 (1) În situația în care proprietarul bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, pentru care s-a dispus măsura dezafectării și ridicării de pe domeniul public/privat, se consideră nedreptățit prin aplicarea sancțiunii contravenționale, are drept de contestație la judecătoria în a cărui circumscripție a fost aplicată amenda contravențională, conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispoziția Primarului privind dezafectare/ridicarea bunului/construcției amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1, și pentru transportul și depozitarea materialelor rezultate, se poate contesta la instanța de contencios administrativ, în baza prevederilor Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ

(3) Prezentul Regulament va fi dus la îndeplinire de către Primarul Sectorului 1, Direcția Generală a Poliției Locale Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și de personalul împuternicit expres pentru operațiunile respective.

(4) Conținutul Regulamentului va fi adus la cunoștință cetățenilor prin orice alt mijloc de comunicare utilizat de către autoritatea publică locală.

(5) Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării acestuia prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1.

Formular 1

Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin HCL SECTOR 1 nr. _____/_____

PROCES VERBAL DE RIDICARE

A MATERIALELOR PROVENITE DIN DEZAFECTAREA BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Încheiat astăzi.....în București, Sector 1, Str.....nr.....

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, reprezentată prin

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Direcția Generală Poliție Locală Sector 1, reprezentată prin

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Proprietarul identificat al bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr...../.....prin care s-a dispus dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București:

_____,

Am procedat la ridicarea materialelor provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, menționate mai sus.

În urma dezafectării bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București menționate mai sus,

am constatat următoarele:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Bunurile/construcțiile au fost fotografiate

☐ Materialele provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București menționate mai sus, vor fi transportate la locul de depozitare situat în

_____.

Alte mențiuni:

_____

_____

Transportul mmaterialelor provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București va fi efectuat de autovehiculul:

_____

condus de

_____

La operațiunile de dezafectare și ridicare bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, au participat:

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

_____

_____

_____

Direcția Generală Poliția Locală Sector 1

_____

_____

_____

Prezentul proces verbal conține 2 pagini și a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

Formular 2

Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin HCL SECTOR 1 nr. _____/_____

FIȘA BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Încheiat astăzi.....în București, Sector 1, Str.....nr.....

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, reprezentată prin

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Direcția Generală Poliție Locală Sector 1, reprezentată prin

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Proprietarul identificat al bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București:

Nume și prenume _____, CNP_____,

domiciliat în _____,

legitimat cu CI/CIE serie ____nr. _____, eliberat de_____, la data de _____.

Societatea comercială_____, CUI_____, nr. registrul comerțului_____,

cu sediul în_____,

prin reprezentant legal _____în calitate de _____, conform_____, Nume și prenume _____, CNP_____,

domiciliat în _____,

legitimat cu CI/CIE serie ____nr. _____, eliberat de_____, la data de _____.

Documente privind proprietatea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, conform identificării efectuate de DGPL Sector 1:

_____

Având în vedere Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr...../.....prin care s-a dispus dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București:

_____,

Am procedat la întocmirea prezentei fișe a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, menționate mai sus:

S-au constatat următoarele:

Bunurile/construcțiile sunt:

-de tipul:_____

-materiale:_____

-fundație_____

-alte constatări:

_____

_____

În interiorul construcției s-au identificat următoarele bunuri:

_____

_____
_____
_____

Bunurile astfel identificate vor fi ridicate, transportate și depozitate similar cu materialele rezultate din operațiunile de dezafectare.

Bunurile/construcțiile amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, menționate mai sus, **au fost dezafectate și se prezintă astfel:**

_____

Bunurile/construcțiile au fost fotografiate

☐ Materialele provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București menționate mai sus, vor fi transportate la locul de depozitare situat în

_____.

Alte mențiuni:

_____

Transportul materialelor provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București va fi efectuat de autovehiculul:

_____

condus de

_____

La operațiunile de dezafectare și ridicare bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, au participat:

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

_____

_____

_____

Direcția Generală Poliția Locală Sector 1

_____

_____

_____

Proprietar,

Prezentul proces verbal conține 3 pagini și a fost întocmit în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

Formular 3

Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin HCL SECTOR 1 nr. _____/_____

PROCES VERBAL DE ELIBERARE

A MATERIALELOR PROVENITE DIN DEZAFECTAREA BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Încheiat astăzi.....în București, Sector 1, Str.....nr.....

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, reprezentată prin

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Dl./Dna.....,

Proprietarul identificat al bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București:

Nume și prenume _____, CNP_____,

domiciliat în _____,

legitimat cu CI/CIE serie ____nr. _____, eliberat de_____, la data de _____.

Societatea comercială_____, CUI_____, nr. registrul comerțului_____,

cu sediul în_____,

prin reprezentant legal _____în calitate de _____, conform_____, Nume și prenume _____, CNP_____,

domiciliat în _____,

legitimat cu CI/CIE serie ____nr. _____, eliberat de_____, la data de _____.

Documente privind proprietatea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, conform identificării efectuate de DGPL Sector 1:

_____

Având în vedere Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr...../.....prin care s-a dispus dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București:

_____,

Ținând cont de Procesul verbal de ridicare materialelor provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București din data de _____, și a Fișei bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București din data de _____;

Având în vedere solicitarea proprietarului identificat de DGPL Sector 1, de ridicare a materialelor provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București și a bunurilor identificate în interiorul construcției, formulată în termen de 30 de zile de la data ridicării înregistrată cu nr. _____/_____;

Constatând dovezile achitării cheltuielilor ocazionate de dezafectarea/ridicarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, transportul materialelor provenite, Taxă de depozitare:

1. Costuri dezafectarea/ridicarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al municipiului București, transportul materialelor provenite în valoare de _____, achitate prin _____
2. Taxă depozitare în valoare de _____ achitate prin _____
3. Sancțiune contravențională dispusă conform PVCC emis de DGPL Sector 1 serie _____ nr._____

Am procedat la eliberarea către proprietar a materialelor provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București, menționate mai sus:

Materialele provenite din dezafectarea bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București au fost predate-preluate în starea în care au fost ridicate după dezafectare.

Alte mențiuni:

_____

_____

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

_____

_____

_____

Proprietar,

_____

Prezentul proces verbal conține 2 pagini și a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

Formular 4

Regulament privind modul de organizare și desfășurare a activităților de ridicare a bunurilor/construcțiilor amplasate/construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin HCL SECTOR 1 nr. _____/_____

REGISTRU DE INTRĂRI/IEȘIRI AL MATERIALELOR REZULTATE CA URMARE A DEZAFECTĂRII/RIDICĂRII BUNURILOR/CONSTRUCȚIILOR AMPLASATE/CONSTRUITE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. crt.	Dispoziție Primar Sector 1 Nr./Dată	Adresa bunurilor construcțiilor amplasate/ construite nelegal pe domeniul public/privat al Sectorului 1 al Municipiului București	PV ridicare nr/data și FIȘA bunului/ construc-ției nr/data	PV eliberare nr/data	Documente plată	OBS.